

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1401/2537

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
นาย ดิ่ง แซ่เจี๋ย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/14, มาตรา 193/30, มาตรา 1001, มาตรา 1754

การผ่อนชำระหนี้ของจำเลยที่ 3 ผู้ค้ำประกันและอวัลตัวเงินกระทำภายในกำหนด 1 ปี นับแต่จำเลยที่ 1 ลูกหนี้ถึงแก่กรรมจึงเป็นการรับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/14 เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง ต้องเริ่มนับอายุความกันใหม่ตามอายุความแห่งมูลหนี้เดิม นับแต่เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลง สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกฎหมายมิได้กำหนดไว้ว่ามีอายุความเท่าไรจึงถือตามกำหนดอายุความทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/30 คือมีกำหนด 10 ปี อายุความที่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินจะฟ้องผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินมีกำหนดสามปีนับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับถึงกำหนดจ่ายเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 ประกอบด้วยมาตรา 940 และมาตรา 985 จำเลยที่ 3 ได้ผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2527 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2530 จึงเป็นการฟ้องจำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีภายในกำหนดอายุความ 10 ปี และฟ้องให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบชำระหนี้ในฐานะเป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินภายในกำหนด 3 ปี นับแต่เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์วงเงิน 40,000 บาท ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ทบต้นตามประเพณีของธนาคารจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาค้ำประกันหลังจากทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วจำเลยที่ 1 ได้ออกเช็คสั่งจ่ายเงินและนำเงินเข้าบัญชีเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีตลอดมา และจำเลยที่ 1 ยังได้นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายให้โจทก์หักฉบับเป็นเงิน 210,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีจำเลยที่ 3 ลงนามเป็นผู้อวัลทั้งหักฉบับดังกล่าว และจำเลยที่ 1 ยังได้ทำหนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงินไว้แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้โดยยอมรับว่าเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นเงิน 40,819.40 บาท และเป็นหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 226,060.71 บาท โดยสัญญาว่าจะผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดเป็นรายเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทโดยจำเลยที่ 3 ลงนามเป็นผู้ค้ำประกัน หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ที่ 3 ไม่นำเงินมาผ่อนชำระตามสัญญา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้หนี้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 114,202.28 บาท และหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 396,894.81 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 40,819.40 บาท และต้นเงิน 181,480.24 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีและตัวสัญญาใช้เงินเรื่อยมา จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ถึงวันฟ้องไม่เกิน 50,000 บาท การที่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ยกเลิกสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและบัญชีเดินสะพัดโดยจำเลยที่ 1 ทำหนังสือรับสภาพหนี้และจำเลยที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันแทนจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ย่อมพ้นความรับผิดชอบดอกเบี้ยนอกเหนือจากระยะเวลา 5 ปี ถึงวันฟ้องขาดอายุความ

จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2527 จำเลยที่ 2 ที่ 3 เคยติดต่อและ
แจ้งต่อโจทก์แล้วตั้งแต่มกราคม พ.ศ. 2528 โจทก์มิได้ฟ้องร้องภายในกำหนด 1 ปี คดี
ของโจทก์ขาดอายุความ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับ
ผิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับ
แต่โจทก์รู้ว่าจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลยที่ 1 ขาด
อายุความ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้โจทก์ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ใช้เงินจำนวน 40,819.40 บาท ให้
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่
2 มิถุนายน 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 3 ใช้เงินจำนวน
396,894.81 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน
จำนวน 181,480.24 บาท นับจากวันถัดจากวันฟ้องคือวันที่ 1 เมษายน 2530 เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า เดิมนายตั้ง
แช่เจีย จำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์ได้ขอถอนฟ้องไปแล้วได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับ
โจทก์ วงเงิน 40,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14 ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบต้น โดยมี
จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมปรากฏตามสัญญาเบิกเงินเกิน
บัญชีเอกสารหมายเลข จ.18 และสัญญาค้ำประกันหมายเลข จ.19 และเมื่อครบกำหนดอายุ
สัญญาแล้วจำเลยที่ 1 ได้ต่อสัญญาไปอีก 6 เดือน โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน

ตามเอกสารหมาย จ.20 หลังจากทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้ว จำเลยที่ 1 ได้เดิน
สะพัดทางบัญชีโดยถอนเงินและนำเงินเข้าฝากในบัญชีเรื่อยมา ปรากฏตามบัญชี
กระแสรายวันหมาย จ.21 นอกจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้นำตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 6
ฉบับ ซึ่งมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับอาวัลไปขายลดแก่โจทก์ โดยยอมเสียดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ปรากฏตามหนังสือรับรองการขายตัวสัญญาใช้เงินเอกสารหมาย
จ.28 ถึง จ.33 เมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ จำเลยที่ 1
และจำเลยที่ 3 ไม่ชำระเงินให้โจทก์ตามสัญญา โจทก์จึงทวงถาม ต่อมาวันที่ 2
มิถุนายน 2523 จำเลยที่ 1 ได้ทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ต่อโจทก์ โดยยอมชำระ
หนี้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 40,819.40 บาท และหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน 6 ฉบับ
เป็นเงิน 226,060.71 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของยอดเงินที่
ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2523 ตกลงผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละไม่ต่ำ
กว่า 10,000 บาท เริ่มผ่อนชำระตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2523 เป็นต้นไปหากผิดนัดงวด
ใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ปรากฏตามหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมาย
จ.34 ในการทำหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าว จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ค้ำประกันแต่
จำเลยที่ 3 ลงชื่อเป็นผู้ค้ำประกันแต่เพียงผู้เดียว หลังจากทำสัญญารับสภาพหนี้แล้ว
ได้มีการผ่อนชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินรวม 16 ครั้ง เป็นเงิน 58,000 บาทตาม
เอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.16 จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2527
แต่การชำระหนี้ครั้งสุดท้ายจำเลยที่ 3 ให้น้องชายนำเงินไปชำระเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2527 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 มีว่าการที่จำเลยที่ 3 ผ่อนชำระ
หนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้เอกสารหมาย จ.34 แก่โจทก์ เป็นเหตุให้อายุความสำหรับ
สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่มีต่อจำเลยที่ 3 ต้องตั้งต้นนับใหม่และมีอายุความ 1 ปี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 หรือไม่ เมื่อได้ความว่าได้มีการ
ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้เอกสารหมาย จ.34 ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2527 ตาม หลักฐานใบรับฝากเงินเอกสารหมาย ล.16 โดยจำเลยที่ 3 ให้

น้องชายเป็นผู้นำเงินไปผ่อนชำระ และปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2527 การผ่อนชำระหนี้ครั้งสุดท้ายจึงมีขึ้นหลังจากจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมเพียง 1 เดือน ดังนั้นการที่น้องชายจำเลยที่ 3 นำเงินไปผ่อนชำระหนี้และโจทก์ได้รับชำระหนี้ไว้ ตามใบรับฝากเงินเอกสารหมายเลข 16 จึงถือได้ว่าน้องชายเป็นตัวแทนในการชำระหนี้ของจำเลยที่ 3 และเป็นการผ่อนชำระหนี้ภายในกำหนด 1 ปี นับแต่จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม การผ่อนชำระหนี้ของจำเลยที่ 3 จึงเป็นการรับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/14 (มาตรา 172 เดิม)เป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง ต้องเริ่มนับอายุความกันใหม่ตามอายุความแห่งมูลหนี้เดิมนับแต่เมื่อเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นสิ้นสุดลง สำหรับมูลกรณีตามฟ้องเมื่อได้ความว่าจำเลยที่ 3 ผ่อนชำระหนี้โจทก์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2527 อายุความใหม่จึงต้องเริ่มนับแต่วันดังกล่าว ซึ่งในเรื่องสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกฎหมายมิได้กำหนดไว้ว่ามีอายุความเท่าไร จึงต้องถือกำหนดอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 (หรือมาตรา 193/30 ใหม่) คือ มีกำหนดสิบปี ส่วนมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 6 ฉบับตามฟ้องเห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบชำระเงินในฐานะที่จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงิน อายุความที่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินจะฟ้องผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินจึงมีกำหนดสามปีนับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องแต่ละฉบับถึงกำหนดจ่ายเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1001 ประกอบด้วยมาตรา 940 และมาตรา 985 ดังนั้นเมื่อได้ความว่า จำนวนหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินตามฟ้องทั้ง 6 ฉบับ จำเลยที่ 3 ได้ผ่อนชำระให้โจทก์ตามสัญญารับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข จ.34 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2527 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2530 โจทก์จึงฟ้องให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบชำระเงินตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีภายในกำหนดอายุความสิบปี และฟ้องให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบชำระเงินในฐานะที่จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินภายในกำหนดสามปีนับแต่เมื่อเหตุที่ทำให้อายุ

ความสะอาดหยุดลงสิ้นสุดลง ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความและเห็นว่าจำเลยที่ 3 ให้การโดยชัดแจ้งว่า โจทก์มิได้ฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม คดีโจทก์จึงขาดอายุความและโจทก์อุทธรณ์ว่าฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกเรื่องอายุความขึ้นวินิจฉัยจึงมิใช่เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นดังที่จำเลยที่ 3 ฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ เป็นการวินิจฉัยถึงปัญหาอายุความของตัวเงิน และสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับอายุความเรื่องตัวเงิน ที่เป็นแนวบรรทัดฐานไว้ดังนี้ กรณีเช็คผู้ถือ โจทก์แม้จะมีฐานะเป็นผู้รับอาวัลตามมาตรา 921 อยู่แล้ว ก็ถือว่าเป็นผู้ทรงตามมาตรา 904 ถ้าฟ้องผู้สั่งจ่ายใช้อายุความ 1 ปี ตามมาตรา 1002 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1752/2526 (หน้า 1052) การสลักหลังเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือเป็นเพียงการอาวัลสำหรับผู้สั่งจ่ายตามมาตรา 921, 989 หาได้ถือว่าเป็นผู้สลักหลังตามกฎหมายไม่ โจทก์สลักหลังเช็คพิพาท

ซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งขายขาดให้แก่ธนาคาร โจทก์จึงเป็นเพียงประกัน (อ่าวล์) จำเลย
เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้และส่งเช็คดังกล่าวกลับคืนมาให้โจทก์ครอบครอง
โจทก์จึงเป็นผู้ถือยืมเป็นผู้ทรงตามมาตรา 904 โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยตาม
มาตรา 1002 ซึ่งมีอายุความ 1 ปี นับแต่วันเช็คถึงกำหนดชำระเงิน กรณีไม่ต้องด้วย
มาตรา 1003 ซึ่งมีอายุความ 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้สละหลังเข้าถือเอาตัวเงินและใช้
เงินเพราะโจทก์ไม่ใช่ผู้สละหลังตามกฎหมาย แต่ถ้าเป็นการรับช่วงสิทธิของผู้ทรงไป
ไล่เบี้ยเอาจากผู้ส่งขายตามมาตรา 940 วรรคท้าย จึงมีอายุความ 10 ปีตามมาตรา
193/30 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3506/2528(หน้า 1749) จำเลยส่งขายเช็คให้แก่ผู้ถือ
โจทก์ผู้ทรงได้สละหลังเช็คนั้นโดยมิได้ระบุนข้อความใด ๆ ไว้ แล้วนำไปขายขาดให้แก่
บุคคลภายนอก ผู้รับซื้อเช็คไวย่อมเป็นผู้ทรง การสละหลังของโจทก์เป็นเพียง
ประกันหนี้ตามเช็คที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ทรง โจทก์ย่อมอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกัน
หนี้ตามเช็คของจำเลย เมื่อผู้ทรงรับเงินตามเช็คไม่ได้ และโจทก์ได้ชำระหนี้ให้แก่
ผู้ทรงแทนจำเลยไป ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้ทรงที่จะไล่เบี้ยเอาจากจำเลย สิทธิ
เรียกร้องของโจทก์ดังกล่าวไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้ จึงต้องใช้อายุ
ความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 กรณีไม่ต้องด้วย
มาตรา 1002ซึ่งบัญญัติไว้แต่เฉพาะกรณีที่ผู้ทรงเช็คฟ้องผู้สละหลังและผู้ส่งขาย และ
โจทก์ก็มีได้อยู่ในฐานะผู้สละหลังเช็คตามมาตรา 1003แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ทรงฟ้องผู้
รับอ่าวล์เนื่องจากผู้รับอ่าวล์ต้องรับผิดชอบอย่างเดียวกับผู้ส่งขาย อายุความ 1 ปี ตาม
มาตรา 1002 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3494/2533 เช็คพิพาทเป็นเช็คที่ส่งขายระบุชื่อ
ผู้รับเงิน แต่ไม่ได้ขีดฆ่า คำว่าผู้ถือ เมื่อจำเลยที่ 2 สละหลัง จำเลยที่ 2 ต้องตกอยู่ใน
ฐานะผู้อ่าวล์ ผู้อ่าวล์ย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกับบุคคลซึ่งตนประกัน ซึ่ง
หมายความว่าผู้ส่งขายมีความรับผิดชอบต่อผู้ทรงอย่างใด ผู้รับอ่าวล์ย่อมต้องมีความรับ
ผิดต่อผู้ทรงเช่นเดียวกัน ดังนั้นอายุความที่ผู้สละหลังดังกล่าวจะยกขึ้นต่อสู้ผู้ทรงจึง
มีกำหนด 1 ปี นับแต่เช็คถึงกำหนดตามมาตรา 1002 หากใช้ต้องใช้อายุความทั่วไป

10 ปี ไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4531/2533 โจทก์นำเช็ค 3 ฉบับ ซึ่งส่งจ่ายโดย ก. ไปแลกแคชเชียร์เช็ค หรือแคชเชียร์ออร์เดอร์จากจำเลยที่ 1 โจทก์หาได้นำเงินสดเข้าฝากแล้วแลกแคชเชียร์เช็คด้วยเงินสดไม่ การปฏิบัติของจำเลยที่ 1 จึงไม่ใช้การรับฝากเงินและจ่ายเงินแทนลูกค้าจะนำอายุความเรียกคืนเงินฝากมาบังคับหาได้ไม่เมื่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นธนาคารผู้ส่งจ่ายและมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามตัวเงินนั้นได้ปฏิเสธการจ่ายเงินทำให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงต้องเสียหายโจทก์ต้องฟ้องคดีภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันตัวเงินถึงกำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2526 โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คเงินสดมีขีดคร่อม ต่อมาโจทก์โอนเช็คพิพาท โดยส่งมอบให้บุคคลอื่น บุคคลนั้นนำไปเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินบุคคลดังกล่าวจึงคืนเช็คพิพาทแก่โจทก์ ดังนั้นการที่โจทก์โอนเช็คพิพาทไปโดยมิได้ลงลายมือชื่อในเช็ค โจทก์มิใช่ผู้สลักหลังลอยเมื่อโจทก์ได้รับเช็คคืนมา โจทก์จึงมีฐานะเป็นผู้ทรงเช็คนั้น มีสิทธิฟ้องจำเลยผู้ส่งจ่ายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เช็คถึงกำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 หากใช้ต้องใช้อายุความตามมาตรา 1003 ไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 161/2518(หน้า 101) อายุความฟ้องผู้ส่งจ่ายเช็คมีกำหนด 1 ปี ตามมาตรา 1002 นับตั้งแต่วันออกเช็คซึ่งเป็นวันที่ตัวเงินถึงกำหนดต้องจ่ายเงิน มิใช่วันที่ผู้ทรงยื่นเช็คต่อธนาคารแล้วธนาคารไม่จ่ายเงิน แต่ดอกเบี๋ยผิดนัด คัดตั้งแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินมิใช่วันที่ลงในเช็ค (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3421/2525) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 182/2518(หน้า 167) การฟ้องผู้รับอาวัลผู้ส่งจ่ายเช็คใช้อายุความเช่นเดียวกับผู้ส่งจ่าย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2098/2518(หน้า 3099) ฟ้องผู้ออกตัวสัญญาใช้เงิน มีอายุความ 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1001 ไม่ใช่ 1 ปี ตามมาตรา 1002 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2321/2528(หน้า 983) สิทธิเรียกร้องอันเนื่องมาจากสัญญาซื้อขายลดตัวเงินมีอายุความฟ้องร้อง 10 ปี(ตามมาตรา 164) แต่การฟ้องผู้ส่งจ่ายซึ่งไม่ใช่ขายลดด้วย ยังคงต้องฟ้องใน 1ปี ตาม

มาตรา 1002 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 698/2530 การใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาขาย
ลดเช็คไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้ จึงมีอายุความฟ้องร้อง 10 ปี ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 ส่วนการฟ้องผู้ส่งจ่ายซึ่งมิได้ทำสัญญาขายลด
เช็คด้วย ต้องฟ้องคดีภายใน 1 ปีเมื่อโจทก์ยื่นฟ้องวันที่ 24 กันยายน 2525 เช็คส่ง
จ่ายลงวันที่ 1 ตุลาคม 2524 ไม่เกิน 1 ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 5555/2533 ผู้สละหลังเช็คซึ่งสั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือมิใช่ผู้สละหลังตาม
ความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1003 จึงไม่นำอายุความ
6 เดือนตามมาตรานี้มาใช้บังคับ ฉะนั้นต้องศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน ว่าจะต้องฟ้องคดี
ในรูปใดคดีจึงไม่ขาดอายุความ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ลูกความเพราะนับ
ว่าคดีเกี่ยวกับเรื่องเช็คนี้มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนสูงมาก ปฏิกรณ์คงพิพิธ